



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
سعد علي محمد الغامدي	الهوية الوطنية	١٠٣١٣٣١٦٧٩	سعودي	المدعي	مستأنف
هادي حسن هادي جوهرى	الهوية الوطنية	١٠٥١٨٩٥٤٠٥	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
حسن هادي حسن جوهرى	الهوية الوطنية	١٠٧٩٤٩٤٥٣٨	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
ابتسام أحمد هادي خضري	الهوية الوطنية	١٠٧٦٠٠٤٦٠٣	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
بندر هادي حسن جوهرى	الهوية الوطنية	١٠٩١٠٦٨٦٧٤	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

بما أن الوقائع أوردتها أحكام الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة جازان الدولية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (٥٩٠٠٠٣١٢٢٤)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠٠٪)، ورأس مالها (٠٠٠٠) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حيث ابرموا المدعى عليهم مع موكلي القاصر اتفاقية وخالفوا نظام الشركات المادة (١٢))، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦ م، مما تسبب بـ(الاستيلاء على أموال موكلي دون وجه حق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفة المدعى عليه للنظام في الاتفاقية التي تم الاستيلاء بموجها على أموال موكلي) ومقدار التعويض المطلوب (٨٤,١٦٨,٤٨٨.٠٠) أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي واختتمت صحيفة طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٤,١٦٨,٤٨٨.٠٠) أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي ، فباشرت الدائرة نظر القضية وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أجاب قائلًا أن كل ما تم ذكره من قبل وكيلة المدعين ولاية غير صحيح جملة وتفصيلاً ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بثبوت المسؤولية التضامنية لمدرء شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224) وهم: 1/ هادي حسن هادي جوهرى هوية وطنية رقم (1051895405). 2/ حسن هادي حسن جوهرى هوية وطنية رقم (1079494538). 3/ بندر هادي حسن جوهرى هوية وطنية رقم (1091068674). 4/ ابتسام أحمد هادي خضري هوية وطنية رقم



(1076004603) عن المبلغ المحكوم للمدعي سعد علي محمد الغامدي هوية وطنية (1031331679) ضد شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224) بمبلغ وقدره (84,168,488) أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً. الصادر فيه الصك رقم 447123775 من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والمؤيد من محكمة الاستئناف بأبها بالصك رقم (4430696838) ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليهم و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً. و موضوعاً و نقض الحكم المستأنف و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / جاد عبدالله احمد صيرم ، هوية وطنية برقم (1094344932) بموجب وكالة رقم (462959099) وتاريخ 24/05/1446 هـ ، وكالة رقم (453912985) وتاريخ 27/07/1445 هـ وكالة رقم (4425827) وتاريخ 12/05/1444 هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة/ دانيه عبدالله محمد بافرط ، هوية وطنية برقم (1100886223) ، بموجب وكالة رقم (462959099) وتاريخ 24/05/1446 هـ ، وكالة رقم (453912985) وتاريخ 24/07/1445 هـ ، وكالة رقم (4425827) وتاريخ 24/05/1446 هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / رائد عبدالعزيز يحياء الصقيه هوية وطنية رقم (1070036833) بموجب الوكالة رقم 432990688 وتاريخ 1443/06/23 هـ ، وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر في القضية، والمذكرة الاعتراضية، سألت وكيل المستأنف ضده عن جوابه عما ورد في الاعتراض فقرر بأن جوابه هو: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ما جاء في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنفين بموجب الطلب رقم (4610748474) وتاريخ 22/04/1446 هـ، فإننا نجيب بالآتي: أولاً: إن الحكم القضائي الصادر في الدعوى جاء مستوفياً الإجراءات النظامية وصحيحاً وفقاً لأسباب معتبرة ومفصلة بشكلٍ دقيق ومبنيّاً على نصوص نظامية وشرعية لا يمكن إنكارها أو إغفالها؛ كما جاء متسلسل البيان وكافياً في إثبات نتيجة الحكم وخالياً من العيوب، وهو ما يجعل جُلّ ما جاء في لائحة المستأنفين من أسباب واهية جديراً بالرفض، بل ومؤيداً لأسباب الحكم. ثانياً: لا صحة لما يزعم به المستأنفون من أن عقد الصلح هو ورقة صادرة من المستأنف ضدهم؛ فالورقة محل الدعوى هي ورقة صادرة من الطرفين (المستأنفون والمستأنف ضدهم) وإن توقيع المستأنفين عليها يعني موافقتهم على ما جاء فيها وقد كان حرياً بالمستأنفين أن يتحققوا من توافر البيانات المنصوص عليها في المادة (12) من نظام الشركات حتى لا يقعوا تحت مخالفة لأحكام النظام حيث إن مسألة التحقق من توافر هذه البيانات هي إحدى واجباتهم كمدرء للشركة بموجب نصوص النظام، إلا أن المستأنفين قد فرطوا في واجهم هذا وتهاونوا به وهو ما يوجب تضمينهم وفقاً لما جاء في الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى. ثالثاً: إن نصوص النظام قد جاءت صريحة وواضحة بشأن واجب المدرء عند بلوغ الشركة لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها، وقد رتبت على أي إخلال للمدرء بواجباتهم النظامية بإيقاع المسؤولية التضامنية على عاتقهم تجاه الغير في نصوص واضحة وصريحة، وليس للمستأنفين التنصل منها بأي حال من الأحوال. رابعاً: إن الاتفاقية محل الدعوى قد جرى توقيعها أثناء نظام الشركات الصادر في عام 1437 هـ وهو الأمر الذي يعني أن الشركة في وقتها كان عليها الالتزام بأحكام ذلك النظام، وعليه فلا عبرة بما يدفع به المستأنفون من الخطأ في التكييف النظامي لأحكام النظام، فضلاً عن أن نظام الشركات السابق الصادر في عام 1437 هـ ونظام الشركات الحالي الصادر في عام 1444 هـ قد نصّا صراحة بشأن المخالفات المرتكبة من المستأنفين والمتمثلة في إبرامهم عقداً خلا. من بيان مقدار رأس المال وعدم تضمينهم عبارة (ذات



مسؤولية محدودة) بجانب اسم الشركة وإخلالهم لواجب مديري الشركة عند بلوغ الشركة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر وهو الأمر المؤكد لمخالفتهم أحكام النظامين السابق والحالي، ونبين لفضيلتكم هذه النصوص النظامية وفق الآتي: نظام الشركات السابق الصادر في عام 1437هـ: الفقرة (2) من المادة الثانية والخمسون بعد المائة "2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانون بعد المائة "1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها." الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون بعد المائة "2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." نظام الشركات الحالي الصادر في عام 1444هـ: المادة الثانية عشرة "يجب أن يوضع على العقود والمخالفات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج- عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية." الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرون "يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." المادة الثانية والثمانون بعد المائة "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها." خامساً: نؤكد لفضيلتكم إلى أن مخالفة المستأنفين لأحكام النظام ثابتة بموجب العقد المبرم، وإن مما يؤكد ثبوتها هو عدم قيامهم بإنكارهم بارتكابها ونوجزها لفضيلتكم بالآتي: المخالفة الأولى: قيامهم بإبرام عقد خلا مما أوجبه المادة الثانية عشر من نظام الشركات من أن على شركات ذات المسؤولية المحدودة حين إصدارها أي عقود ومخالفات صادرة منها من ضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، وتضمنين عبارة ذات مسؤولية محدودة وإلا عد ذلك إهمالاً من المدراء موجباً لمحاسبتهم وتضمنهم. المخالفة الثانية: تجاوز مطالبات الشركة أكثر من رأس مالها، حيث إن مجموع ما يطالب به المولى عليه الشركة عن جميع الأحكام القضائية ومنها الحكم القضائي محل هذه الدعوى هو ما يقارب (400,000,000) أربعمائة مليون ريال، أي أن ديون الشركة تعادل أكثر من 7 أضعاف رأس مالها، وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الذي أوجب على مدراء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ الشركة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر. سادساً: نؤكد لفضيلتكم على أن شركة جازان وشركائها ومدراءها (المستأنفين) وبقية تشكيلهم العصابي قد قاموا بالاستيلاء على أموال القاصر عقلاً بمبالغ مالية تتجاوز 400,000,000 ريال وهي مبالغ ضخمة جداً قد قاموا



بالاستيلاء عليها جميعاً عن طريق الكذب والخداع والتدليس على القاصر عقلاً، وإن المخالفات محل هذه الدعوى هي أحد أسباب استيلائهم على هذه الأموال بالباطل، وقد تقدمنا بشأنهم بعدة بلاغات جنائية، منها بلاغ جنائي محرر به مشكل مفصل أساليهم في الكذب والاحتيال والتدليس على المولى عليه وكافة الوقائع الجرمية (مرفق الشكوى)، وكل ذلك مؤكداً أن تصرفات المستأنفين تصرفات مريبة تثير الشكوك في غاياتها ومآلاتها وما بُيّت عليه. سابقاً: نؤكد لفضيلتكم على أن ما يُثبت صحة هذه الدعوى ومخالفة المستأنفين لأحكام نظام الشركات؛ هي السوابق القضائية التي جرى متا إرفاقها في هذه الدعوى ومنها السابقة القضائية الصادرة بالقضية - القرار رقم (4570529880) وتاريخ 15/5/1445 هـ، والتي تتلخص وقائعها في مطالبة المدعي إثبات المسؤولية التضامنية لمخالفة المستأنفين لأحكام نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة القضائية مخالفة المستأنفين للنظام وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة، كما لم يبين المستأنفين مقدار رأس المال بجانب اسمها، وجاء تسبب الدائرة القضائية بما نصّه: "أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطاً وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي خالف القيود النظامية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب" (مرفق السابقة القضائية). وبناءً على ما تقدم وحيث إن الحكم الصادر قد جاء مستوفياً لإجراءات النظامية وصحيحاً وفقاً لأسباب معتبرة ومفصلة بشكل دقيق ومبني على نصوص نظامية وشرعية لا يمكن إنكارها أو إغفالها، وحيث إن المستأنفين قد خالفوا ما نص عليه نظام الشركات من التزامات المديرين بضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، والالتزام المديرين باتخاذ أي إجراء من الإجراءات اللازمة لمعالجة خسائر الشركة التي تجاوزت أكثر من أضعاف رأس مالها، وحيث نتج عن إخلالهم لأحكام النظام عدم تحصيل المولى عليه على المبالغ التي يطالب بها حيث تم إيهامه بملاءة الشركة المالية وقدرتها على التعامل المالي، مستغلين كذلك الحالة الصحية للمولى عليه وكبر سنه الذي تجاوز الـ (86) عاماً بغرض الاستيلاء على أمواله دون وجه حق، حيث تقدمنا للجهات المختصة للتحقق في واقعة الاحتيال المالي على القاصر عقلاً والمستأنفين أحد الخاضعين للتحقيق إذ تعرض القاصر عقلاً لاحتيال مالي بأكثر من (400) مليون ريال سعودي، وحيث إن مخالفة المستأنفين لأحكام النظام تجعلهم ضامين أمام المولى عليه بالتزامات الشركة، وحيث أكد نظام المعاملات المدنية على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: تأييد الحكم الصادر بالرقم 4630085359 وتاريخ 22/03/1446 هـ والقاضي بثبوت المسؤولية التضامنية لمدرء شركة جازان الدولية للتنمية عن المبلغ المحكوم للمولى عليه ضد شركة جازان بمبلغ وقدره (84,168,488) أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً)، وبسؤاله عن التقدم بطلب إفلاس أو تصفية الشركة المدينة، فقرر طلب مهلة للرجوع إلى موكله، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال خمسة أيام، وأفهمته وكيل المستأنفين بأنه إن كان لديه تعقيباً فإن عليه إضافته على ملف القضية قبل موعد الجلسة القادمة بيومين، فاستعدا بذلك وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة المثبته ببياناته بالجلسة السابقة. كما حضر المستأنف ضده وكالة المثبته ببياناته بالجلسة السابقة، وبسؤال المستأنف ضده وكالة عن تصفية الشركة المدينة أو إشهار إفلاسها، أجاب بأنه لم يتم التقدم بطلب تصفيته أو إفلاسها وتشير الدائرة إلى أن



المستأنف ضدها قدمت مذكرة عبر الطلبات تضمنت ما يلي: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها حفظهم الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى رقم (4571354234) مقدمة من/ مجلس الولاية على سعد بن زومه الغامدي هوية رقم (1031331679) وهم: منصور بن سعد الغامدي هوية رقم (1031331729) وعلي بن سعد الغامدي هوية رقم (1031982950) ومحمد بن سعد الغامدي هوية رقم (1031331703) وعبد الله بن سعد الغامدي هوية رقم (1080453416) ضد المستأنفين وهم/ هادي حسن هادي جوهرى؛ هوية وطنية رقم (1051895405) وضد/ حسن هادي حسن جوهرى هوية وطنية رقم (1079494538) وضد/ ابتسام أحمد هادي خضري هوية رقم (1076004603) وضد/ وبندر بن هادي بن حسن جوهرى هوية رقم (1091068674) بصفتهم مدراء / شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224). إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى استفسار الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/06/1446 هو والمتضمن "وبسؤاله عن التقدم بطلب إفلاس أو تصفية الشركة المدينة"، فإننا نجيب بالآتي: أولاً: موجز جوابنا: إن اعتراض المستأنفين لم يتضمن أو يتطرق إلى ما يتعلق برفع دعوى إفلاس أو تصفية الشركة مما يجعل بحث ذلك خارجاً عن نطاق نظر الاستئناف استناداً إلى ما نصت عليه المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. إن دعوانا تتمثل في تضمين المستأنفين لمخالفتهم أحكام نظام الشركات وتفريطهم في واجباتهم النظامية والتي أدت إلى عدم تمكن المولى عليه من التحصل على الأموال التي يطالب بها (شركة جازان الدولية للتنمية). لم يتبين لنا من الوقائع تصفية الشركة أو إفلاسها، بل إن الثابت من خلال الوقائع والسجلات التجارية تفريط المستأنفين وتعديمهم نظراً لاستمرارهم بالتعاقد والعمل باسم الشركة دون اتخاذهم للإجراءات النظامية إضافة إلى امتناعها عن سداد ديونها من خلال قيامها بتهريب أموالها وهو الأمر الذي يعد قرينة واضحة على الاحتيال المالي والتعدي والمماطلة الصادرة من المستأنفين والموجبة لتضمينهم. إن النصوص النظامية في نظام الشركات لم تشترط لتضمين المدراء وجود تصفية أو إفلاس، وإنما أوجب النظام التضمين لمجرد مخالفة أحكام النظام أو بسبب وجود خطأ أو تقصير أو إهمال منهم في أداء أعمالهم فإذا ثبت مخالفة المدراء لهذه الأحكام -وهو ما ثبت في هذه الدعوى نظراً لعدم إنكار المستأنفين ارتكابهم أي من المخالفات محل هذه الدعوى- وجب إثبات تضمينهم. إن السوابق القضائية قد استقرت على إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن التزامات الشركة عند عدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية الواجب اتباعها عند بلوغ الشركة خسائر أكثر من نصف مالها وكذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة، وكذلك عدم بيان مقدار رأس المال بجانب اسمها دون البحث في مسألة التصفية أو الإفلاس. ثانياً: تفصيل جوابنا: نشير لفضيلتكم إلى أن اعتراض المستأنفين لم يتضمن أو يتطرق إلى ما يتعلق برفع دعوى إفلاس أو تصفية الشركة مما يجعل بحث ذلك خارجاً عن نطاق نظر الاستئناف استناداً إلى ما نصت عليه المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي جاء فيها "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط." وقد فصلت الدائرة الابتدائية في أسبابها مخالفة المستأنفين لأحكام النظام الشركات الموجبة لتضمينهم وعدم تمكن الشركة من الوفاء بديونها وأثبتت انقضائها بقوة النظام حيث نصت أسباب الحكم صراحة "ولم يقدم وكيل المدعى عليهم ما يثبت قيام مدراء الشركة بتسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري، ودعوة الشركاء للاجتماع



خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلها، كما لم يقدم وكيل المدعى عليهم ما يثبت قيام مدراء الشركة بشهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين بعد المائة من النظام، وبما أن المديونية الثابتة في ذمة الشركة تتجاوز رأس مالها البالغ 500,000 خمسمائة ألف ريال أضعافاً مضاعفة، خاصة أنه لم يتمكن من التنفيذ على الشركة وعدم وجود أي مبالغ في حساب الشركة أو أصول لها ولم يقيم مدراء الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة منهم مما يجعل من شركة جازان الدولية للتنمية منقضية بقوة النظام أثناء سريان نظام الشركات القديم وذلك لعدم كفاية أموال الشركة لتحقيق غرضها واستغراق الديون على رأس مالها" كما أثبتت في أسباب حكمها ما نصه "بالإضافة إلى ارتكاب مدير الشركة هادي حسن هادي جوهري مخالفة نظامية بعدم تدوين رأس المال على اتفاقية الصلح وبيان شكل الشركة النظامي (ذات مسؤولية محدودة) وبيان رأس مالها التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات" وهو الأمر الموجب لتضمينهم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى. نفيد فضيلتكم إلى أن دعوانا تتمثل في تضمين المستأنفين لمخالفتهم أحكام نظام الشركات وتفريطهم في واجباتهم النظامية والتي أدت إلى عدم تمكن المولى عليه من التحصل على الأموال التي يطالب بها (شركة جازان الدولية للتنمية)، والمتمثلة في الآتي: المخالفة الأولى: قيامهم بإبرام عقد خلا. مما أوجبه المادة الثانية عشر من نظام الشركات من أن على شركات ذات المسؤولية المحدودة حين إصدارها أي عقود ومخالفات صادرة منها من ضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، وتضمنين عبارة ذات مسؤولية محدودة وإلا. عد ذلك إهمالاً. من المدراء موجباً لمحاسبتهم وتضمنهم. المخالفة الثانية: تجاوز مطالبات الشركة أكثر من رأس مالها، حيث إن مجموع ما يطالب به المولى عليه الشركة عن جميع الأحكام القضائية ومنها الحكم القضائي محل هذه الدعوى هو ما يقارب (400,000,000) أربعمائة مليون ريال، أي أن ديون الشركة تعادل أكثر من 7 أضعاف رأس مالها، وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الذي أوجب على مدراء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ الشركة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر. لم يقيم المولى عليه برفع دعوى إفلاس أو تصفية على شركة جازان الدولية للتنمية؛ حيث لم يتبين لنا من الوقائع تصفية الشركة أو إفلاسها، بل إن الثابت من خلال الوقائع والسجلات التجارية تفريط المستأنفين وتعتيهم نظراً لاستمرارهم بالتعاقد والعمل باسم الشركة دون اتخاذهم للإجراءات النظامية إضافة إلى امتناعها عن سداد ديونها من خلال قيامها بتحويل أموالها وهو الأمر الذي يعد قرينة واضحة على الاحتيال المالي والتعدي والمماطلة الصادرة من المستأنفين والموجبة لتضمينهم حيث إن تطبيق أنظمة الإفلاس والتصفية تقتضي وجود مدين حسن النية أو من يظهر حسن نيته وإن تطبيقها في غير مصلحة المولى عليه القاصر عقلاً (الدائن) لا سيما مع وجود مخالفات ثابتة في حق المستأنفين يتنافى مع غايات وصريح النصوص النظامية، ونشير في هذا الصدد إلى أن شركة جازان وشركائها ومدراءها (المستأنفين) وبقية تشكيلهم العصابي قد قاموا بالاستيلاء على أموال القاصر عقلاً بمبالغ مالية تتجاوز 400,000,000 ريال وهي مبالغ ضخمة جداً قد قاموا بالاستيلاء عليها جميعاً عن طريق الكذب والخداع والتدليس على القاصر عقلاً، وإن المخالفات محل هذه الدعوى هي أحد أسباب استيلائهم على هذه الأموال بالباطل، وقد تقدمنا بشأنهم بعدة بلاغات جنائية، منها بلاغ جنائي محرر به مشكل مفصل أساليهم في الكذب والاحتيال والتدليس على المولى عليه وكافة الوقائع الجرمية (مرفق



الشكوى)، وكل ذلك مؤكداً أنّ تصرفات المستأنفين تصرفات مريبة تثير الشكوك في غاياتها ومآلاتها وما بُنيت عليه. إن النصوص النظامية في نظام الشركات لم تشترط لتضمن المدراء وجود تصفية أو إفلاس، وإنما أوجب النظام التضمن لمجرد مخالفة أحكام النظام أو بسبب وجود خطأ أو تقصير أو إهمال منهم في أداء أعمالهم فإذا ثبت مخالفة المدراء لهذه الأحكام -وهو ما ثبت في هذه الدعوى نظراً لعدم إنكار المستأنفين ارتكابهم أي من المخالفات محل هذه الدعوى- وجب إثبات تضمينهم، ونبين لفضيلتكم هذه النصوص النظامية وفقاً للآتي: الفقرة (2) من المادة الثانية والخمسون بعد المائة "2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانون بعد المائة "1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها." الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون بعد المائة "2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." فمن خلال استقراء النصوص الموضحة أعلاه يتبين لفضيلتكم أن النظام لم ينص على أن تضمين المدراء يقتضي حقاً وجود إجراء تصفية أو إفلاس، بل وإن من الثابت من النصوص النظامية أن النظام قرر المسؤولية التضامنية للشركة ومدراءها على ذات الدين دون الحاجة إلى إثبات عدم قدرة الشركة على سداد ديونها من عدمه؛ فمبدأ التضامن لا يقتضي تعثر أو انعدام مقدرة أحد المتضامين على سداد ديونه بل إن ما يميزه هو قيام المسؤولية التضامنية لدى جميع الأطراف في آن واحد، فالمنظم لم يقرر إلزام المباشر للمدير استقلالاً عن الشركة بل أثبت التضامن في حدود مسؤوليته ومخالفته؛ وعليه فلا أثر لإثبات مقدرة الشركة لسداد الدين من عدمه ما دامت المسؤولية القائمة ضد المستأنفين هي مسؤولية تضامنية، وهو الأمر الذي استقرت عليه السوابق القضائية من محاكم الاستئناف من أن الحكم على مدير الشركة بالمسؤولية التضامنية مع الشركة موافق لصريح النظام وإثبات أن تعليق المطالبات على تصفية الشركة لا يوجد ما يؤيده من النظام؛ فقد جاء في حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم 439449235 لعام 1444هـ في أسباب حكم الدائرة المنتهي حكمها بإثبات المسؤولية التضامنية على مدير الشركة ما نصه "وبالتالي إقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحمله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمن في حدود تلك المسؤولية والمخالفة" (مرفق السابقة القضائية) وكذلك ما انتهت إليه الدائرة في أسباب حكمها الصادر في القضية رقم 4471130410 لعام 1444هـ المتضمن ما نصه "أما تضمنته أسباب الحكم الابتدائي بتعليق المطالبة على تصفية الشركة فلم يتبين وجود ما يؤيده من النظام" (مرفق السابقة القضائية) نؤكد لفضيلتكم على أن السوابق القضائية قد استقرت على إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن التزامات الشركة عند عدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية الواجب اتباعها عند بلوغ الشركة خسائر أكثر من نصف مالها وكذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة، وكذلك عدم بيان



مقدار رأس المال بجانب اسمها دون البحث في مسألة التصفية أو الإفلاس، ومن تلك السوابق القضائية ما نبينه بالآتي: السابقة القضائية الصادرة بالقضية - القرار رقم (4570529880) وتاريخ 15/5/1445 هـ ، والتي تلخص وقائعها في مطالبة المدعي إثبات المسؤولية التضامنية لمخالفة المستأنفين لأحكام نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة القضائية مخالفة المستأنفين للنظام وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة، كما لم يبين المستأنفين مقدار رأس المال بجانب اسمها، وجاء تسبب الدائرة القضائية بما نصّه: "أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطاً وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي خالف القيود النظامية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب" (مرفق السابقة القضائية). ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (751) لعام 1440 هـ من إثبات مسؤولية مدير الشركة عن الدين الثابت ضد الشركة؛ نظراً إلى أن ديون الشركة قد تجاوزت رأس مالها بخمسة أضعاف ونظراً لعدم اتخاذ المدعى عليها أي إجراء بشأن ذلك (مرفق السابقة القضائية) ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (4430213886) لعام 1444 هـ من إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن المبالغ المحكوم بها ضد الشركة؛ نظراً إلى أن إقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظراً لمخالفته أحكام النظام بشأن عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد ولقيامه بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للخسائر التي تواجهها الشركة والتي تتجاوز أكثر من نصف رأس مالها موافق لصريح النظام (مرفق السابقة القضائية). ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (4530083362) لعام 1444 هـ من إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن المبالغ المحكوم بها ضد الشركة؛ نظراً إلى أن العقود والأوراق التجارية حررت أثناء سريان نظام الشركات الصادر بتاريخ 28/01/1437 هـ وعليه فإن أحكام ذلك النظام هي التي تطبق على الوقائع محل الدعوى وبناء على ذلك ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه - مدير شركة - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المشار إليه أعلاه، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات (مرفق السابقة القضائية). وبناءً على ما تقدم وحيث إن الحكم الصادر قد جاء مستوفياً الإجراءات النظامية وصحياً وفقاً لأسباب معتبرة ومفصلة بشكلٍ دقيق ومبني على نصوص نظامية وشرعية لا يمكن إنكارها أو إغفالها، وحيث إن المستأنفين قد خالفوا ما نص عليه نظام الشركات من التزامات المديرين بضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، والالتزام المديرين باتخاذ أي إجراء من الإجراءات اللازمة لمعالجة خسائر الشركة التي تجاوزت أكثر من أضعاف رأس مالها، وحيث نتج عن إخلالهم لأحكام النظام عدم تحصيل المولى عليه على المبالغ التي يطالب بها حيث تم إهماله بملاءة الشركة المالية وقدرتها على التعامل المالي، مستغلين كذلك الحالة الصحية للمولى عليه وكبر سنه الذي تجاوز الـ (86) عاماً بغرض الاستيلاء على أمواله دون وجه حق، حيث تقدمنا للجهات المختصة للتحقق في واقعة الاحتيال المالي على القاصر عقلاً والمستأنفين أحد الخاضعين للتحقيق إذ تعرض القاصر عقلاً لاحتيال مالي بأكثر من (400) مليون ريال سعودي، وحيث إن مخالفة المستأنفين لأحكام النظام تجعلهم



ضامنين أمام المولى عليه بالتزامات الشركة، وحيث أكد نظام المعاملات المدنية على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: تأييد الحكم الصادر بالرقم 4630085359 وتاريخ 22/03/1446هـ والقاضي بثبوت المسؤولية التضامنية لمدراء شركة جازان الدولية للتنمية عن المبلغ المحكوم للمولى عليه ضد شركة جازان بمبلغ وقدره (84,168,488) أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً). كما قدم المستأنف وكالة مذكرة تضمنت ما يلي: (فبما أن المدعين ولاية أسّس دعواهم على مخالفة المدعى عليهم بصفتهم مدراء لـ (شركة جازان للتنمية) لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١٥٢) من نظام الشركات (الصادر عام ١٤٣٧هـ) باعتبار أن عقد الصلح المبرم مع المدعين ولاية -محل المخالفة- لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين فيه مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ويطالبوا بتحميلهم المسؤولية التضامنية عن الحكم الصادر لها من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والمؤيد من محكمة الاستئناف بأبها، وقرارات التنفيذ الصادرة محكمة التنفيذ بجدة على هادي حسن هادي جوهري، وحيث إن الواقعة -محل الدعوى- كانت في فترة سريان نظام الشركات القديم ١٤٣٧هـ المرتبب المسؤولية على المدير عند عدم ذكر نوع الشركة ورأس مالها فيما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) المشار إليها آنفاً، فيما قيدت المدعية دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ 1445/11/15هـ، أي: بعد سريان نظام الشركات الجديد الثابت بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، مما يكون على إثره ما تقدمت به المدعين ولاية في مطالبهم من إثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليهم وفقاً لأحكام نظام الشركات السابق ؛ لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد ١٤٤٣هـ من أنه: ((يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤١هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام))، وذلك من عدة وجوه: أولها: عدم ترتيب نظام الشركات الجديد ١٤٤٣هـ العقوبة على عدم بيان نوع الشركة، ورأس مالها. وثانيها: كون المادة (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد ١٤٤٣هـ نصّت على إلغاء ما يتعارض مع أحكام هذا النظام في النظام السابق، وبالتالي، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لما نصّت عليه المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم من أن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي، ثالثاً: أن المدعين ولاية قد اتفقوا جميعاً (مع شركة جازان للتنمية ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ 1442، ويتجلى لهم من خلال علمهم معرفة الشركة ونوعها، والشركاء فيها، ولا يمكن أن يكون جميع ذلك خفياً عنهم ؛ وحيث الأمر ما سبق بيانه، وبما أن لدعوى المقامة من المدعين ولاية تأسيساً على كون المدعين يطالبوا بالتعويض ولم يتوافر أي ركن من أركان التعويض ؛ وبما أن الثابت من واقعات الدعوى بأن حقيقة مطالبة المدعين تتمثل بتحميل المدعى عليهم المسؤولية التضامنية عن الالتزام الذي ترتب على الشركة التي يديرونها، وقد أكد على ذلك وكيل المدعين ولاية من أن الدعوى تتعلق بإثبات المسؤولية التضامنية ؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى تضمين الشركاء في شركة (...) بمبلغ المحكوم له و السند لأمر المحرر لمصلحته بالمبلغ المدعى به والمنفذ بمحكمة التنفيذ بجدة، وصكوك الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئناف بأبها ولما كانت الشركة الصادر في مواجهتها التنفيذ ذات مسؤولية محدودة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال، وضمم الشركاء فيها مستقلة عن بعضها البعض، وقد نصت المادة (١٥١) من نظام الشركات على أن: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي



شركة لا. يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات"، كما نصت المادة ١٥٥ من نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1444/6/26 هـ على التالي: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ويكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. ج- إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية وهذا يثبت بأن موكليني لم يخلفوا احكام نظام الشركات وما زالت الشركة قائمة تعمل بموجب السجل التجاري الخاص بها وينتهي السجل التجاري في تاريخ 1486/2/25 هـ مرفق لكم صورة منه "اطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعين ولاية ولكم التوفيق) وعليه وللصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي:

الأسباب

بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ذلك أن حقيقة دعوى المدعي -المستأنف ضده- هي مطالبة بتضمين المدعى عليهم -المستأنفون- بذات الدين المستحق على الشركة لتعذر استيفائه منها، وارتكاب مدرائها مخالفات نظامية، وحيث أن تعذر استيفاء الدين من الشركة لا يتحقق إلا بتصفيتها والتحقق من عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها، والتقدم بطلب التصفية حق للدائن وفق ما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28 هـ حيث جاء فيها: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً)، وبما أن الشركة ما تزال قائمة ولم تتم تصفيتها، ولم يتبين قدرتها على السداد من عدمه؛ فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة قبل أوانها، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم

رقم الصفحة: ١١
تاريخ الصك: ١٤٤٦/٠١/٢٩المحكمة التجارية بأبها
دائرة الاستئناف الأولى

4630085359 وتاريخ 22 / 03 / 1446 هـ فيما انتهى إليه. ثانيا: الحكم بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين
بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية
المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام

عضو الدائرة
انس عايض علي هبهرئيس الدائرة القضائية
عبدالله علي عبدالله القرنيعضو الدائرة
إبراهيم بن أحمد جراح